

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1546/2535	บริษัท คุ่ม เ กล้า ประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นาง ประธาน พร ชาติ ทอง กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย แสง ชัย แซ่เตียว	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 46

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โจทก์มิได้ส่งสำเนาแปลให้แก่จำเลยร่วมก็ไม่เป็นเหตุให้ถึงกับจะรับฟังเอกสารดังกล่าวไม่ได้เพราะว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เพียงบัญญัติให้ศาลส่งคู่ความฝ่ายที่ส่งเอกสารให้ทำคำแปลแนบไว้กับต้นฉบับเท่านั้น และโจทก์ได้ทำคำแปลเอกสารส่งศาลแล้ว ศาลย่อมรับฟังเอกสารนั้นได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมร่วมกันชำระค่าเสียหายให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประการต่อไป เรื่องทรัพย์ที่เอาประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พยานโจทก์มีนายสิทธิเบิกความว่า บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ได้ประกันภัยการขนส่งปลาหมึกกระดอง แซ่แข็งตามเอกสารหมาย จ.2 และได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารหมาย จ.10 ทั้งตามคำเบิกความของนายสิทธิศักดิ์ ชาติทอง ซึ่งเป็นเจ้าของรถ

บรรทุกันเกิดเหตุก็ได้ความว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งปลาหมึกกระดอง แซ่แข็งรายเกิดเหตุให้แก่บริษัททักษิณสมุทร จำกัด แม้โจทก์จะไม่ได้นำผู้จัดการบริษัททักษิณสมุทร จำกัด มาเบิกความยืนยันในเรื่องนี้ แต่พยานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปลาหมึกกระดองแซ่แข็งเป็นของบริษัททักษิณสมุทร จำกัด และได้ประกันภัยไว้กับโจทก์ ฝ่ายจำเลยไม่มีพยานใดสืบหักล้างให้เห็นว่าทรัพย์ที่ประกันภัยมิใช่ของบริษัททักษิณสมุทร จำกัด หรือโจทก์มิได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างจำเลยอ้าง ส่วนเอกสารที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นภาษาต่างประเทศโจทก์มิได้ส่งสำเนาแปลให้แก่จำเลยร่วมนั้น ก็ไม่เป็นเหตุให้ถึงกับจะรับฟังเอกสารดังกล่าวไม่ได้ เพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เพียงบัญญัติให้ศาลสั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลแนบไว้กับต้นฉบับเท่านั้นและปรากฏว่าโจทก์ได้ทำคำแปลเอกสารส่งศาลแล้ว ศาลย่อมรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ ดังนั้นเมื่อโจทก์มีพยานเบิกความยืนยันพร้อมทั้งเอกสารประกอบพยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้ว่าปลาหมึกกระดองแซ่แข็งเป็นของบริษัททักษิณสมุทร จำกัด และได้เอาประกันภัยโจทก์ไว้และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัททักษิณสมุทร จำกัด แล้ว"

พิพากษายืน

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น